

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5022/2540

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์พาราพัฒนา

จำกัด

โจทก์

นาย ธงชัย ประทยศ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 173, มาตรา 383, มาตรา 387, มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 70

ข้อกำหนดในการเลิกสัญญาเช่าซื้อและการกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสัญญาเช่าซื้อ แม้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การ ให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์บางประเภทของบริษัทเงินทุนจะกำหนดวิธีการเลิกสัญญา และการกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อไว้โดยเฉพาะเพื่อควบคุมธุรกิจเงินทุน หลักทรัพย์ไม่ให้เอาเปรียบลูกค้าในการเลิกสัญญาเช่าซื้อ หากผู้ให้เช่าซื้อฝ่าฝืน เมื่อผู้ ให้เช่าซื้อชำระค่าปรับตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 แล้วผู้ให้เช่าซื้อก็ยังสามาร กที่จะกลับมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนดได้ ดังนั้น แม้สัญญาเช่าซื้อจะระบุเงื่อนไข ในการเลิกสัญญาแตกต่างไปจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว ก็คงไม่มี ผลใช้บังคับเฉพาะข้อกำหนดในการเลิกสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น เพราะสามารถแยกส่วน ที่สมบูรณ์ออกจากส่วนที่ไม่สมบูรณ์ได้หาทำให้สัญญาเช่าซื้อตกเป็นโมฆะทั้งฉบับแต่ อย่างใดไม่ ส่วนค่าเสียหายที่สัญญาเช่าซื้อระบุว่า "เมื่อสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงเพราะผู้

เข้าซื้อผิบนอกจากยอมให้รับเงินที่ชำระไปแล้วยังต้องชำระค่าเข้าซื้อที่ค้างชำระทั้งหมดด้วยนั้น" เป็นการกำหนดค่าเสียหายวิธีหนึ่งมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ และไม่ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน สัญญาเข้าซื้อจึงไม่เป็นโมฆะ

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้เข้าซื้อสังหาริมทรัพย์บางประเภทของบริษัทเงินทุนออกตามความในมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ข้อ 3(7) ก. กำหนดวิธีการเลิกสัญญาว่าบริษัทเงินทุนจะเลิกสัญญาต่อเมื่อมีหนังสือบอกกล่าวผู้เข้าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระนั้นภายในเวลาอย่างน้อยสามสิบวันและผู้เข้าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตาม เพื่อเป็นการควบคุมธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ไม่ให้เอาเปรียบลูกค้าในการเลิกสัญญาเข้าซื้อ และได้กำหนดโทษในการฝ่าฝืน การที่โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือและบอกเลิกสัญญา จึงไม่เป็นการบอกเลิกสัญญาโดยชอบและไม่มีผลทำให้สัญญาเข้าซื้อเลิกกันแต่อย่างใด เมื่อสัญญาเข้าซื้อยังไม่เลิกกันโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเข้าซื้อรถยนต์ ยี่ห้อ เบนซ์ 500 หมายเลขทะเบียน 4 ฉ - 3738 กรุงเทพมหานคร จากโจทก์ในราคา 3,325,032 บาท ตกลงผ่อนชำระ 36 งวด งวดละ 92,362 บาท ต่อเดือน โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม หลังทำสัญญาจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์เพียง 3 งวด แล้วผิบนัดไม่ชำระค่าเข้าซื้อตั้งแต่งวดที่ 4 เป็นต้นมา และเมื่อสัญญาเข้าซื้อเลิกกันแล้ว จำเลยที่ 1 ยังคงครอบครองใช้รถยนต์ของโจทก์ตลอด

มา ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์ที่
เข้าซื้อพร้อมอุปกรณ์ติดรถยนต์คืนโจทก์หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนเป็นเงิน
2,550,000 บาท ให้ใช้ค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ 554,172 บาท ค่าเสียหายก่อนวันฟ้อง
200,000 บาท และค่าเสียหายนับแต่วันฟ้องอีกเดือนละ 40,000 บาท จนกว่าจะส่ง
มอบรถยนต์คืนหรือใช้ราคา

จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า สัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่
1 ขัดกับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้การ
บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อจะต้องบอกกล่าวให้แก่ผู้เช่าซื้อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่
ตามสัญญาเช่าซื้อมิได้ระบุไว้ ดังนั้น สัญญาเช่าซื้อระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงเป็น
โมฆะ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้ทำสัญญาเช่าซื้อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและ
เงื่อนไขของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวสัญญาเช่าซื้อจึงเป็นโมฆะ
เพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน อนึ่ง การทวงถาม
และการบอกเลิกสัญญาตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพราะให้กำหนดเวลาน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง นอกจากนี้
จำเลยที่ 2 ก็ไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว ค่าเสียหายไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท และ
ราคารถยนต์พิพาทไม่เกิน 1,500,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าสัญญาเช่าซื้อเป็นโมฆะ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าสัญญาเช่าซื้อไม่เป็นโมฆะ เฉพาะข้อกำหนดในการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเป็นโมฆะ และโจทก์บอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ พินาศหาย

โจทก์และจำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ยี่ห้อเบนซ์ 500 หมายเลขทะเบียน 4 ฉ - 3738 กรุงเทพมหานคร จากโจทก์ในราคา 3,325,032 บาท ตกลงผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ 36 งวด งวดละ 92,362 บาทต่อเดือน ตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 3 หลังจากทำสัญญาเช่าซื้อแล้ว จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ให้โจทก์เพียง 3 งวด และผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่ 4 ประจำงวดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2533 เป็นต้นมา โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามและบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อแล้ว ตามเอกสารหมายเลข 5 ถึง 7 แต่จำเลยที่ 1 ยังคงครอบครองและใช้รถยนต์พิพาทตลอดมา ปัญหาข้อแรกเห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 2 ก่อนว่าสัญญาเช่าซื้อเป็นโมฆะหรือไม่ จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าสัญญาเช่าซื้อตามเอกสารหมายเลข 3 ข้อ 7 ก. และข้อ 8 ขัดต่อประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 16 มกราคม 2530 ข้อ 3(7) ก. ที่ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 เพราะตามประกาศดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องระบุในสัญญาเช่าซื้อว่า การที่จะถือว่าผู้เช่าซื้อผิดสัญญาเช่าซื้อจะต้องผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ 2 งวดติด ๆ กัน และให้ผู้เช่าซื้อต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่าซื้อให้ชำระเงินค่าเช่าซื้อที่ติดค้างภายใน 30 วัน หากผู้เช่าซื้อไม่ชำระผู้ให้เช่าซื้อจึงจะบอกเลิกสัญญาได้เมื่อผู้ให้เช่าซื้อเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จะไปตกลงอย่างอื่นตามบทบัญญัติมาตรา 574 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้สัญญาเช่าซื้อตามเอกสารหมายเลข 3 จึงเป็นโมฆะนั้น เห็นว่า ข้อกำหนดในการเลิกสัญญาเช่าซื้อและการกลับเข้าครอบครอง

ทรัพย์สินที่ให้เข้าซื้อเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสัญญาเข้าซื้อ แม้ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้เข้าซื้อสังหาริมทรัพย์บางประเภทของบริษัทเงินทุนจะกำหนดวิธีการเลิกสัญญาและการกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เข้าซื้อไว้โดยเฉพาะเพื่อควบคุมธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ไม่ให้เอาเปรียบลูกค้าในการเลิกสัญญาเข้าซื้อ แต่ก็แสดงให้เห็นเจตนาของกฎหมายว่า ในชั้นแรกหากผู้ให้เข้าซื้อฝ่าฝืนข้อกำหนดในการเลิกสัญญา เมื่อผู้ให้เข้าซื้อชำระค่าปรับตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 แล้วผู้ให้เข้าซื้อก็ยังสามารที่จะกลับมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ดังนั้น แม้สัญญาเข้าซื้อเอกสารหมาย จ.3 จะระบุเงื่อนไขในการเลิกสัญญาแตกต่างไปจากประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวก็คงไม่มีผลใช้บังคับเฉพาะข้อกำหนดในการเลิกสัญญาเข้าซื้อเท่านั้น เพราะสามารถแยกส่วนที่สมบูรณ์ออกจากส่วนที่ไม่สมบูรณ์ได้ หากทำให้สัญญาเข้าซื้อตกเป็นโมฆะทั้งฉบับแต่อย่างใดไม่ ส่วนค่าเสียหายที่สัญญาเข้าซื้อตามเอกสารหมาย จ.3 ข้อ 8 ระบุว่า เมื่อสัญญาเข้าซื้อสิ้นสุดลงเพราะผู้ซื้อผิดนัด นอกจากยอมให้รับเงินที่ชำระไปแล้วยังต้องชำระค่าซื้อที่ค้างชำระทั้งหมดด้วยนั้น ข้อสัญญาข้อนี้เป็นการกำหนดค่าเสียหายวิธีหนึ่ง มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนเช่นกัน สัญญาเข้าซื้อตามเอกสารหมาย จ.3 จึงไม่เป็นโมฆะ ฎีกาจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์ได้บอกเลิกสัญญาโดยชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้เข้าซื้อสังหาริมทรัพย์บางประเภทของบริษัทเงินทุนออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ข้อ 3(7)ก. กำหนดวิธีการเลิกสัญญาว่า "กรณีผู้ซื้อผิดนัดไม่ใช้เงินรายงวดสองงวดติด ๆ กันบริษัทเงินทุนจะเลิกสัญญาเข้าซื้อ ริบบรรดาเงินที่ได้รับชำระ

แล้ว และกลับเข้าครอบครองรถยนต์ที่ให้เช่าซื้อได้ต่อเมื่อบริษัทเงินทุนมีหนังสือบอก
กล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระนั้นภายในเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน นับแต่
วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือและผู้เช่าซื้อละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น"
ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ไม่ให้เอา
เปรียบลูกค้าในการเลิกสัญญาเช่าซื้อ และตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 ได้
กำหนดโทษในการฝ่าฝืน มาตรา 31 ไว้ให้ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และ
ให้ปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องจึงเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน การที่
โจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระรวม 6 งวด ภายใน
7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และบอกเลิกสัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.5 จึงไม่
เป็นการบอกเลิกสัญญาโดยชอบและไม่มีผลทำให้สัญญาเช่าซื้อเลิกกันแต่อย่างใด
เมื่อสัญญาเช่าซื้อยังไม่เลิกกันโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสองฎีกาข้อนี้ของ
โจทก์ฟังไม่ขึ้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย และกรณีไม่จำ
ต้องวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่เหลืออีกต่อไป"

พิพากษายืน

(มงคล สรรพวัณ-อิริราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์และจำเลยทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ โดยตกลงผ่อนชำระกัน 36 งวด โดยจะชำระกันทุกวันที่ 10 ของเดือน หากจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดหนึ่งงวดใด โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยโจทก์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ ต่อมาปรากฏว่าจำเลยผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่ 4 เป็นต้นมา โจทก์จึงได้มีหนังสือทวงถามและบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ปัญหาจึงมีว่าข้อตกลงในการเลิกสัญญาเช่าซื้อที่โจทก์ทำกับจำเลยโดยให้โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันทีนั้น ขัดกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการให้เช่าซื้อสิ่งหาริมทรัพย์บางประเภทของบริษัทเงินทุนที่ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์พ.ศ. 2522 ข้อ 3(7) ก. กำหนดวิธีการเลิกสัญญาว่า "กรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ใช้เงินรายงวดสองงวดติด ๆ กัน บริษัทเงินทุนจะเลิกสัญญาเช่าซื้อริบบรรดาเงินที่ได้รับชำระแล้ว และกลับเข้าครองรถยนต์ที่ให้เช่าซื้อได้ต่อเมื่อบริษัทเงินทุนมีหนังสือบอกกล่าวผู้เช่าซื้อให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระนั้นภายในเวลาอย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือและละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น" สัญญาเช่าซื้อจะตกเป็นโมฆะหรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 574 วรรคแรก บัญญัติว่า "ในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติด ๆ กันหรือกระทำความผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญเจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ถ้าเช่นนั้นบรรดาเงินที่ได้ใช้มาแล้วแต่ก่อนให้ริบเป็นของเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินชอบที่จะกลับเข้าครองทรัพย์สินนั้นได้ด้วย"ซึ่งมาตราดังกล่าวเป็นบทบัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ อันเป็นเหตุให้สัญญาเช่าซื้อระงับสิ้นไป แต่อย่างไรก็ตามคู่สัญญาอาจตกลงกันให้ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันทีเมื่อผู้เช่าซื้อไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดใดงวดหนึ่งดังคำพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 119/2501 วินิจฉัยว่าข้อสัญญาว่าผู้เช่าซื้อไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดใดผู้ให้เช่าซื้อเลิกสัญญาและรับเงินที่ชำระแล้วได้นั้นใช้บังคับได้ไม่ขัดกับมาตรา 574 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้เมื่อคู่สัญญาไม่ตกลงกันไว้และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2520 วินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 560,574 ไม่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน คู่กรณีในสัญญาเช่าซื้อจึงตกลงกันให้รับเงินที่ส่งไปแล้วและยึดรถคืนได้ทันทีเมื่อผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งได้ทันที แต่ในคดีนี้โจทก์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นบริษัทจำกัดที่ประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ซึ่งมีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้นกำหนดวิธีการเลิกสัญญาเช่าซื้อไว้โดยเฉพาะว่าโจทก์ต้องมีหนังสือบอกกล่าวจำเลยให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระนั้นภายในเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน นับแต่วันที่จำเลยได้รับหนังสือก่อนแม้โจทก์มิได้ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว ก็หาทำให้สัญญาเช่าซื้อตกเป็นโมฆะทั้งหมดไม่ แม้ว่าประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวที่ออกตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 นั้นจะได้กำหนดวิธีการเลิกสัญญาและการกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่ให้เช่าซื้อไว้โดยเฉพาะเพื่อควบคุมธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ไม่ให้เอาเปรียบลูกค้าในการเลิกสัญญาเช่าซื้อซึ่งเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนดังที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในคดีนี้ซึ่งผู้หมายเหตุเห็นพ้องด้วย โดยเห็นว่าเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของสังคม ซึ่งได้จำกัดเสรีภาพของเอกชนในการทำสัญญาที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าโดยส่วนรวมเพื่อป้องกันมิให้มีการเอาเปรียบกันในทางธุรกิจการค้า ดังนั้นเมื่อได้ตกลงกันเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแล้วย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 151 แต่อย่างไรก็ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวนี้ได้กำหนดเฉพาะในเรื่องวิธีการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น จึงสามารถแยกส่วนที่สมบูรณ์ออกจากส่วนที่ไม่

สมบูรณ์ได้ เมื่อสันนิษฐานได้โดยพฤติการณ์แห่งกรณีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 173 ได้ว่าโจทก์และจำเลยเจตนาจะให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะได้ ดังนั้น ข้อตกลงในส่วนที่เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาจึงตกเป็นโมฆะเท่านั้นหาได้ทำให้ส่วนอื่นของสัญญาเข้าซื้อตกเป็นโมฆะไปด้วยไม่ ส่วนข้อตกลงในสัญญาเข้าซื้อที่ว่า "เมื่อสัญญาเข้าซื้อสิ้นสุดลงเพราะผู้เข้าซื้อผิดนัด นอกจากยอมให้รับเงินที่ค้างชำระไปแล้วยังต้องชำระค่าเข้าซื้อที่ค้างชำระทั้งหมด"เป็นข้อตกลงที่ใช้บังคับกันได้ เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่มีบทบัญญัติห้ามไว้มิให้ทำสัญญาตกลงเรียกค่าเข้าซื้อที่ค้างชำระ (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1933/2518, 2556/2533) แต่อย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็นเบี้ยปรับดังที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในคดีนี้ ซึ่งถ้าหากได้กำหนดกันไว้เป็นจำนวนที่สูงเกินส่วนศาลอาจจะลดลงเป็นจำนวนที่พอสมควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 383 ดังนั้น เมื่อวิธีการบอกเลิกสัญญาเข้าซื้อของโจทก์ไม่ถูกต้อง สัญญาเข้าซื้อจึงยังไม่ระงับสิ้นไป โจทก์จึงยังมิได้เป็นผู้ที่ถูกต้องแย่งสิทธิหรือหน้าที่ หรือจะต้องใช้สิทธิทางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในคดีนี้ดังที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ชอบแล้ว วรุฒิ เทพทอง